Nagroda Konstela - zakres konsultacji prawnej

Krzysztof Olbiński · olbinski@gmail.com · +48 503 520 004

Dokument zebrany po to, żeby wycena pracy była możliwa z jednego maila. Opisuje konstrukcję, wskazuje siedem obszarów do rozstrzygnięcia oraz listę pojedynczych miejsc wymagających sprawdzenia (część Ca), i cytuje konkretne przepisy regulaminu, których każde pytanie dotyczy. **Nie trzeba czytać całego regulaminu, żeby odpowiedzieć na pytania z części B.** Pełny tekst regulaminu jest dostępny pod adresem konstela.org/view.html?file=regulamin.

A. Co to jest, w pięciu zdaniach

Coroczny konkurs dla osób, które prowadzą pogłębione rozmowy z modelami sztucznej inteligencji. Oceniane są pytania zadawane przez człowieka, a nie odpowiedzi modelu; zgłoszeniem jest link do udostępnionej rozmowy, a nie plik z transkryptem. Dziesięć najwyżej ocenionych rozmów ukazuje się w bezpłatnej antologii, a szerszy zbiór rozmów zakwalifikowanych do drugiej rundy w publicznym archiwum; publikacja jest warunkiem udziału, na podstawie licencji udzielanej przy zgłoszeniu (§ 11 ust. 3). Nagrody pieniężne pochodzą od fundatora zewnętrznego; organizator nie pobiera żadnych opłat od uczestników. Pierwsza edycja obejmuje rozmowy z 2027 roku, zgłoszenia do 15 stycznia 2028, rozstrzygnięcie w marcu 2028, a **nabór nie zostanie otwarty przed zakończeniem tej konsultacji** - to warunek wpisany do § 10 ust. 5 regulaminu.

Konstrukcja prawna przyjęta w dokumencie: **przyrzeczenie publiczne** (art. 919 i nast. k.c.), z wyraźnym wyłączeniem gry losowej, zryczałtowanym podatkiem 10% od nagród i organizatorem jako płatnikiem.

B. Siedem obszarów do rozstrzygnięcia

Obszary 1, 2, 6 i 7 **blokują otwarcie naboru**. Obszary 3, 4 i 5 są potrzebne przed publikacją antologii, czyli mają czas do początku 2028 - z zastrzeżeniem, że pytania 23 oraz 29-33 dotyczą treści zobowiązania zaciąganego już przy zgłoszeniu, więc ich rozstrzygnięcie jest potrzebne przed naborem.

Obszar 1 (pilny): klauzula informacyjna i podstawy przetwarzania

Stan: § 12 regulaminu opisuje administratora, cel, zakres danych, terminy usuwania i prawa uczestnika, ale **pełnej klauzuli informacyjnej nie ma**, a polityka prywatności na stronie jest wersją roboczą napisaną przeze mnie.

Zmiana konstrukcji z 20.10.2026. Początkowo publikacja opierała się na zgodzie, a włączenie rozmowy do archiwum było zgodą opcjonalną. Zrezygnowałem z tego: **publikacja jest warunkiem udziału**, a Uczestnik przy zgłoszeniu udziela nieodpłatnej, niewyłącznej **licencji**

na czas oznaczony pięciu lat (§ 11 ust. 3), obejmującej antologię, archiwum, wydanie elektroniczne i drukowane oraz sublicencję dla wydawcy. Podstawą przetwarzania w § 12 ust. 2 jest wykonanie stosunku prawnego powstałego ze zgłoszenia, a nie zgoda. Powód: zgoda wymuszona warunkiem udziału nie jest dobrowolna w rozumieniu art. 7 ust. 4 RODO, a konkurs potrzebuje podstawy, której uczestnik nie może jednostronnie cofnąć po publikacji. Wycofanie zgłoszenia z konkursu jest możliwe wyłącznie do **30 dni przed ogłoszeniem wyników** (§ 11 ust. 6), czyli do dnia zamknięcia treści antologii.

Przetwarzanie ma kilka warstw, które chciałbym poprawnie rozdzielić co do podstawy:

Warstwa	Co obejmuje
Udział w konkursie	imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail
Treść rozmowy	kopia archiwalna sporządzana przez organizatora, czytana przez jurorów
Wypłata i podatek	dane do przelewu i rozliczenia, przechowywane przez okres podatkowy
Publikacja	antologia i archiwum rozmów, jako warunek udziału, na podstawie licencji z § 11 ust. 3
Dane osób trzecich	wzmiankowane w rozmowie mimo zakazu zgłaszania rozmów o osobach prywatnych

Pytania:

1. Czy wskazana w § 12 ust. 2 podstawa, to jest wykonanie stosunku prawnego powstałego ze zgłoszenia, jest prawidłowa dla wszystkich pięciu warstw, czy któraś z nich wymaga jednak zgody albo prawnie uzasadnionego interesu; jakie są konsekwencje dla prawa do usunięcia danych.
2. Jak sformułować klauzulę informacyjną przy konstrukcji, w której publikacja jest warunkiem udziału, a nie odrębną zgodą; co dokładnie trzeba powiedzieć uczestnikowi w chwili zgłoszenia, żeby ta konstrukcja była skuteczna, w tym wobec konsumenta.
3. Czy treść rozmowy wymaga odrębnej podstawy od danych rejestracyjnych i czy przy kopii archiwalnej potrzebne jest coś więcej niż informacja o jej sporządzeniu.
4. Czy przyjęte terminy retencji są prawidłowe: 60 dni od ogłoszenia wyników dla nienagrodzonych, okres podatkowy dla laureatów, do 24 miesięcy dla materiału zakwalifikowanego do archiwum, lecz jeszcze nieopublikowanego.
5. Czy potrzebna jest umowa powierzenia wobec osób oceniających, które czytają rozmowy w panelu, czy wystarczy upoważnienie do przetwarzania. 5a. **Weryfikacja zgłoszenia kodem SMS (decyzja z 21.10.2026).** Regulamin wprowadza zasadę jednego zgłoszenia na osobę, egzekwowaną numerem telefonu: po wysłaniu kodu numer nie jest przechowywany w postaci jawnej, lecz zastępowany skrótem z kluczem tajnym trzymanym odrębnie od bazy, służącym wyłącznie do stwierdzenia, czy z tego numeru już zgłaszano. Powód wprowadzenia: przy puli docelowo 300 tys. zł nabór bez takiego zabezpieczenia może zostać zalany zgłoszeniami składanymi masowo z wielu adresów poczty elektronicznej. Przyjęliśmy, że **skrót pozostaje daną osobową** (motyw 26 RODO) i opisaliśmy go tak w polityce prywatności, nie nazywając anonimizacją. Pytania:

czy prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) jest tu właściwą podstawą, czy raczej wykonanie stosunku ze zgłoszenia; czy wymóg podania numeru nie narusza zasady minimalizacji przy tym celu i czy wystarczającą przeciwwagą jest tryb zastępczy dla osób bez telefonu; czy termin usunięcia skrótu z chwilą zamknięcia edycji jest prawidłowy; czy dostawca bramki SMS wymaga umowy powierzenia i czy jego wybór trzeba ograniczyć do EOG. 5a. Zgłoszenia przyjmowane będą przez **zewnętrzny formularz (Google Forms)**, a kopie archiwalne przechowywane w prywatnym magazynie. Jakie to rodzi obowiązki: umowa powierzenia, informacja o odbiorcach danych, przekazanie poza EOG, i czy przy tej skali rozsądniej zbudować formularz własny na stronie Nagrody.

Oczekiwany produkt: gotowa klauzula informacyjna do § 12 i do polityki prywatności oraz wskazanie podstaw przetwarzania dla każdej warstwy.

Obszar 2 (pilny): wycofanie zgody po publikacji a skuteczna anonimizacja

To jest najpoważniejsza wątpliwość w całym dokumencie i jedyna, którą zewnętrzny recenzent ocenił jako wykluczającą otwarcie naboru w obecnym brzmieniu.

Stan. Po publikacji rozmowa pozostaje opublikowana na podstawie licencji z § 11 ust. 3, a żądanie usunięcia danych złożone po publikacji jest rozpatrywane indywidualnie (§ 11 ust. 9), z możliwością usunięcia podpisu i wskazanych fragmentów identyfikujących. Jako przesłankę pozostawienia treści wskazuje licencję udzieloną przez uczestnika oraz art. 17 ust. 3 lit. a RODO, wyłączający prawo do usunięcia w zakresie niezbędnym do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji.

Problem. Rozmowa może identyfikować autora niezależnie od podpisu: przez zawód, nazwę projektu, opisaną sytuację, miejsce. Usunięcie podpisu nie czyni wtedy danych anonimowymi, a dane pozwalające na ponowną identyfikację pozostają danymi osobowymi. Obietnica, że rozmowa zawsze pozostanie opublikowana, może więc być obietnicą niedotrzymywalną.

Co już zrobiłem. Oparłem trwałość publikacji na prawie autorskim, a nie wyłącznie na ochronie danych: licencja na czas oznaczony nie podlega wypowiedzeniu. Niezależnie od tego: § 11 ust. 9 przewiduje usunięcie podpisu oraz wskazanych przez uczestnika fragmentów identyfikujących i mówi wprost, że organizator nie zapewnia z góry, iż rozmowa pozostanie opublikowana w każdym przypadku, a żądanie usunięcia rozpatrywane jest indywidualnie. To wciąż przerzuca część niepewności na uczestnika i dlatego potrzebuję rozstrzygnięcia.

Pytania:

6. Czy art. 17 ust. 3 lit. a RODO może stanowić podstawę odmowy usunięcia w tej konfiguracji, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami i jak je udokumentować w momencie publikacji, a nie dopiero przy żądaniu.
7. Czy antologia publikowana nieodpłatnie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą korzysta z wyłączenia dla celów dziennikarskich, artystycznych lub literackich, i czy zmieniłoby to sytuację wydanie jej przez wydawcę albo fundację.

8. Jak sformułować wobec uczestnika obietnicę, która będzie jednocześnie uczciwa i dotrzymywalna: co dokładnie mogę zagwarantować w chwili, gdy przyjmuję zgłoszenie i licencję.
9. Czy przyjęta konstrukcja **licencji na czas oznaczony pięciu lat**, niepodlegającej wypowiedzeniu, jest wobec osoby fizycznej dopuszczalna i skuteczna, czy nie wchodzi w kolizję z RODO i czy pięć lat jest właściwym okresem. 9a. Czy ograniczenie wycofania zgłoszenia do 30 dni przed ogłoszeniem wyników jest skuteczne wobec konsumenta i czy nie stanowi klauzuli niedozwolonej.
10. Co z egzemplarzami drukowanymi wprowadzonymi do obrotu i z kopiami rozpowszechnionymi przez osoby trzecie, których organizator nie kontroluje.

Oczekiwany produkt: brzmienie § 11 ust. 3 oraz ust. 6-9, zgodne z tym, co faktycznie da się dotrzymać.

Obszar 3: status prawny wypowiedzi modelu

Stan. Przyjmuję, że wypowiedzi modelu nie są utworem w rozumieniu prawa autorskiego, ponieważ utworem jest przejaw działalności twórczej człowieka. W antologii jako autor rozmowy figuruje wyłącznie uczestnik, a model wymieniany jest w metryczce jako użyte narzędzie, nigdy jako współautor. Uczestnik udziela licencji do swoich wypowiedzi oraz do rozmowy jako całości w zakresie doboru i układu, a także oświadcza, że publiczne udostępnienie rozmowy jest zgodne z regulaminem dostawcy modelu.

Szczegółowy przegląd doktryny i precedensów publikacyjnych, w tym Pharmako-AI i Nagrody Akutagawy 2024, jest w osobnym załączniku prawa do wypowiedzi modelu.

Pytania:

11. Czy opisana konstrukcja licencji jest wystarczająca, czy potrzebne jest odrębne oświadczenie co do wypowiedzi modelu.
12. Czy dobór i układ rozmowy może być chroniony jako całość, skoro część wypowiedzi nie jest utworem.
13. Jak traktować sytuację, w której wkład uczestnika w konkretną wypowiedź modelu był na tyle duży, że mógłby czynić ją utworem.
14. Czy w wydaniu drukowanym potrzebny jest szerszy zakres licencji niż w publikacji internetowej.
15. Czy wystarczy oświadczenie uczestnika o zgodności z regulaminem dostawcy modelu, czy organizator powinien to weryfikować samodzielnie; jeżeli weryfikować, to w jakim zakresie przy kilkudziesięciu dostawcach.
16. Jak postąpić z cytatami z cudzych utworów przytoczonymi przez model wewnątrz rozmowy: czy publikacja mieści się w prawie cytatu.

Obszar 4: przyrzeczenie publiczne, podatek, odpowiedzialność

Stan. Pula nagród ogłaszana jest w dniu otwarcia zgłoszeń i od tej chwili wiąże; może być wyłącznie podwyższana. Edycja nie zostaje rozstrzygnięta, jeżeli wpłynie mniej niż 12 zgłoszeń spełniających wymogi formalne albo jeżeli Kapituła jednomyślnie uzna, że żadne zgłoszenie nie spełnia kryteriów. Fundatorem nagród jest podmiot zewnętrzny wskazany w ogłoszeniu.

Pytania:

17. Czy konstrukcja przyrzeczenia publicznego jest tu właściwa i czy wyłączenie gry losowej jest wystarczająco opisane.
18. Czy płatnikiem zryczałtowanego podatku 10% jest organizator także wtedy, gdy środki pochodzą od fundatora zewnętrznego, i jak powinna wyglądać umowa z fundatorem, żeby tę kwestię domknąć.
19. Czy uczestnik spoza Polski rodzi inne obowiązki podatkowe i czy regulamin powinien ograniczyć krąg uczestników.
20. Czy możliwość nierozstrzygnięcia edycji jest skuteczna wobec osób, które już się zgłosiły, skoro przyrzeczenie publiczne wiąże od ogłoszenia.
21. Jaka jest odpowiedzialność organizatora za treść rozmowy opublikowanej w antologii, jeżeli mimo procedur zawiera ona treść naruszającą czyjeś dobra osobiste; czy sensowne jest ubezpieczenie i jakiego rodzaju.
22. Organizatorem będzie fundacja (decyzja z 20.10.2026, obszar 6). Czy zmienia to którąkolwiek z powyższych odpowiedzi, w szczególności co do płatnika podatku i odpowiedzialności za treść antologii.

Obszar 5: wydanie płatne i zakres licencji

Stan. Antologia ukazuje się nieodpłatnie w postaci elektronicznej (§ 9 ust. 1). Planowane jest również wydanie płatne, w pierwszej kolejności w druku na żądanie, docelowo u wydawcy. § 11 ust. 3 obejmuje już wprost wydanie drukowane, w tym płatne, oraz udzielenie dalszej licencji wydawcy - pytania niżej dotyczą tego, czy to brzmienie jest skuteczne. Decyzją organizatora (19.10.2026), wpisaną do § 13 ust. 4, **cały przychód ze sprzedaży, po pokryciu kosztów wydania, zasila pulę nagród kolejnej edycji**; organizator nie osiąga z tego zysku.

Pytania:

23. Czy objęcie wydania **płatnego** jedną nieodpłatną licencją udzielaną przy zgłoszeniu jest skuteczne wobec konsumenta, czy wymaga odrębnego zastrzeżenia albo osobnego dokumentu.
24. Czy zapis o **udzieleniu dalszej licencji wydawcy** (sublicencji) w § 11 ust. 3 wystarczy, czy przy umowie z wydawcą konieczne będą odrębne umowy z każdym z dziesięciu uczestników.
25. Czy przeznaczenie przychodu na pulę kolejnej edycji wymaga szczególnej konstrukcji księgowej albo prawnej po stronie fundacji.
26. Czy brak podziału tantiem między autorów jest dopuszczalny przy nieodpłatnej licencji, skoro wydanie jest płatne, i co trzeba powiedzieć uczestnikowi przy zgłoszeniu, żeby było to uczciwe i skuteczne.

27. Jakie obowiązki wiążą się z wydaniem książkowym po stronie organizatora: ISBN, egzemplarz obowiązkowy, odpowiedzialność wydawcy za treść.

Trwałość publikacji po upływie pięciu lat. Termin pięciu lat przyjąłem dlatego, że licencję udzieloną na okres dłuższy uważa się po upływie tego okresu za udzieloną na czas nieoznaczony, a taka podlega wypowiedzeniu (art. 68 pr. aut.). Oznacza to jednak, że po pięciu latach dalsze udostępnianie antologii i archiwum wymaga odnowienia zgody. Przy antologii to dziesięć osób rocznie, z którymi organizator miał kontakt osobisty; przy archiwum - kilkadziesiąt osób rocznie, a po pięciu latach kilkaset, w większości nieosiągalnych. Tymczasem wobec Ministerstwa i wobec partnerów projekt jest opisywany jako dokument epoki, a antologia jako pozostająca w sieci bezterminowo.

28. Czy da się skutecznie zapewnić trwałość publikacji dłuższą niż pięć lat, nie narażając się na wypowiedzenie licencji - a jeżeli tak, to jaką konstrukcją.
29. **Licencje Creative Commons dla warstwy publicznej.** Rozważane jest udostępnianie antologii i archiwum na licencji CC BY-NC-ND 4.0, obok licencji udzielanej organizatorowi przez uczestnika. Czy deklarowana w CC 4.0 nieodwołalność i udzielenie na czas trwania praw autorskich są skuteczne na gruncie prawa polskiego wobec art. 68 pr. aut., czy też po pięciu latach licencja i tak staje się wypowiadalna.
30. Czy człon NC (zakaz wykorzystania komercyjnego) w licencji publicznej daje się pogodzić z płatnym wydaniem książkowym prowadzonym przez samego organizatora - i czy rozwiązaniem jest podwójne licencjonowanie: CC BY-NC-ND dla ogółu oraz odrębna licencja dla organizatora na wydanie płatne.
31. Czy człon ND (zakaz opracowań) blokuje tłumaczenie rozmów na potrzeby planowanej edycji międzynarodowej, i czy warto zamiast niego zastrzec coś węższego.
32. Czy alternatywą wartą rozważenia jest **przeniesienie autorskich praw majątkowych** do zgłoszonej rozmowy zamiast licencji - przy świadomości, że wymaga ono formy pisemnej pod rygorem nieważności, co przy zgłoszeniu przez formularz oznacza osobny obieg dokumentów. Czy przy dziesiątce finalistów jest to wykonalne, a przy archiwum nie, czy raczej odradza Pan tę drogę w całości.
33. Czy do zgłoszenia warto dodać odrębną zgodę na kontakt w sprawie przedłużenia licencji po upływie okresu, i jak ją sformułować, żeby była skuteczna i nie naruszała zasady dobrowolności.

Obszar 6 (pilny): forma prawna organizatora i zabezpieczenie puli

Stan. Decyzja z 20.10.2026: organizatorem pierwszej edycji będzie **fundacja**, powołana przeze mnie ze środków własnych i wpisana do KRS przed otwarciem naboru, czyli przed 1 stycznia 2027. Jednoosobowa działalność gospodarcza, którą prowadzę, nie jest organizatorem i nie przyjmuje środków sponsorskich. Powody: przyrzeczenie publiczne na docelowo 300 tys. zł obciążałoby przy JDG mój majątek osobisty; regulamin, polityka prywatności i umowa sponsorska mają wskazywać jeden podmiot od pierwszego dnia naboru; budżet sponsora łatwiej trafia do fundacji.

Środki od sponsora organizacyjnego mają wpłynąć do fundacji **na podstawie faktury za usługę**, przy świadczeniu wzajemnym w postaci logo na stronie i wystąpienia podczas gali, a

nie jako darowizna. Antologia ma być wydana przez partnera wydawniczego, który ją sprzedaje, a fundacja pobiera honorarium z licencji - przy takim modelu zakładam, że fundacja nie musi prowadzić działalności gospodarczej.

Pytania:

34. Czy przy przyjętym modelu (wydawca sprzedaje, fundacja pobiera honorarium licencyjne) fundacja musi mieć wpisaną działalność gospodarczą i wpis do rejestru przedsiębiorców, czy wystarczy działalność statutowa. Czy opłaca się wpisać działalność gospodarczą do statutu od razu, jako wariant zapasowy na wypadek braku wydawcy.
35. Czy przyrzeczenie publiczne złożone przez świeżo powołaną fundację, która w chwili ogłoszenia nie ma jeszcze środków na pulę, wymaga zabezpieczenia - rachunku powierniczego, gwarancji, umowy z fundatorem zawartej przed ogłoszeniem puli - i jakie są tu minimalne wymagania, żeby ogłoszenie nie było wprowadzeniem w błąd.
36. Jak powinna wyglądać umowa ze sponsorem organizacyjnym przy świadczeniu wzajemnym w postaci logo i wystąpienia na gali, w szczególności zakres używania znaku sponsora i skutki jego wycofania się po ogłoszeniu puli.
37. Czy wskazanie Ministra Cyfryzacji jako organu nadzoru w statucie jest przy tych celach właściwe i czy rodzi jakiekolwiek obowiązki sprawozdawcze wykraczające poza standardowe.
38. Czy fundacja, której fundatorem, a prawdopodobnie też jedynym członkiem zarządu, jestem ja, rodzi problem przy wypłacie wynagrodzenia za prowadzenie konkursu - a jeśli tak, jaka konstrukcja organów to rozwiązuje.

Obszar 7 (pilny): sporządzanie kopii archiwalnej a regulaminy dostawców modeli

Stan. Regulamin zakłada w § 5, że organizator sporządza **kopię archiwalną** zgłoszonej rozmowy, i opiera na niej ocenę w razie zniknięcia linku (§ 5 ust. 6). Kopia ma powstawać automatycznie, skryptem otwierającym stronę udostępnionej rozmowy. 21 października 2026 sprawdziłem to na rzeczywistych linkach u trzech dostawców i wynik jest następujący:

- **Gemini** - kopia powstaje bez przeszkód ze strony publicznej.
- **ChatGPT** - strona nie wyświetla rozmowy automatowi, ale jej treść jest zawarta w danych samej strony i daje się z nich odczytać.
- **Claude** - dostęp zatrzymuje zabezpieczenie antybotowe Cloudflare (zarządzane wyzwanie Turnstile). Automatyczne pobranie nie jest możliwe bez obejścia tego zabezpieczenia.

Rozmowy zgłasza uczestnik, który ma prawo je udostępnić, a odbiorcą kopii jest wyłącznie organizator i oceniający. Nie zmienia to jednak faktu, że sporządzanie kopii odbywa się wbrew mechanizmowi, który dostawca postawił właśnie po to, by ruch automatyczny zatrzymać, a regulaminy dostawców zwykle zakazują zarówno automatycznego pobierania treści, jak i omijania zabezpieczeń technicznych. Skala docelowa to od kilkuset do kilku tysięcy pobrań rocznie, prowadzonych przez fundację publicznie opisującą tę procedurę we własnym regulaminie.

Rozważane warianty: (a) rezygnacja z automatycznego pobierania u dostawców, którzy je blokują, i żądanie od uczestnika **własnego pliku z rozmową** obok linku; (b) pobieranie ręczne przez koordynatora; (c) wystąpienie do dostawcy o zgodę; (d) **wtyczka do przeglądarki organizatora** - opis niżej.

Wariant (d): wtyczka do przeglądarki organizatora. Zamiast skryptu otwierającego stronę samodzielnie, rozszerzenie działające w zwykłej przeglądarce organizatora, w której **człowiek sam otwiera stronę i sam przechodzi weryfikację Cloudflare**; wtyczka odczytuje dopiero stronę już wyświetloną. Technicznie usuwa to element omijania zabezpieczenia - wyzwanie rozwiązuje człowiek, a nie program - pozostawiając wyłącznie kwestię automatycznego kopiowania treści wbrew regulaminowi dostawcy. Z tą różnicą wiąże się pytanie 39a. Uwaga techniczna: aplikacje dostawców usuwają z dokumentu wypowiedzi wyprzewijane poza ekran (wirtualizacja listy), więc wtyczka musiałaby gromadzić treść w trakcie przewijania albo odczytywać dane pobierane przez aplikację z serwera dostawcy - ta druga droga jest pewniejsza, ale dalej idąca, i też wymaga oceny.

Ograniczenie wariantu (a), ustalone 21.10.2026. Dostawcy w większości **nie oferują eksportu pojedynczej rozmowy** - eksport obejmuje całe konto użytkownika. Przyjmowanie takiego pliku oznaczałoby wejście w posiadanie kilkuset prywatnych rozmów uczestnika, do których organizator nie ma żadnej podstawy przetwarzania, wbrew zasadzie minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO). Wariant (a) został więc zawężony do **wydruku pojedynczej rozmowy do PDF** z poziomu przeglądarki uczestnika, który jest dostępny u każdego dostawcy i obejmuje wyłącznie zgłoszoną rozmowę. PDF nie niesie jednak struktury rozmowy (ról, liczby tur), więc nie zastąpi kopii pobranej przez organizatora przy ocenie formalnej - może pełnić wyłącznie funkcję zabezpieczenia na wypadek zniknięcia linku (§ 5 ust. 6).

Pytania:

39. Czy automatyczne sporządzanie kopii archiwalnej ze strony udostępnionej rozmowy - przy zgodzie uczestnika, lecz bez zgody dostawcy modelu - jest dopuszczalne, i czy odpowiedź zmienia się, gdy wymaga ono ominięcia zabezpieczenia antybotowego. Jakie jest ryzyko z art. 267 i nast. k.k. oraz z tytułu naruszenia regulaminu dostawcy, i kto je ponosi: fundacja, zarząd, czy osoba uruchamiająca narzędzie. 39a. Czy wariant (d) zmienia ocenę prawną: strona jest otwierana przez człowieka, który samodzielnie przechodzi weryfikację antybotową, a program odczytuje wyłącznie stronę już wyświetloną w jego przeglądarce. Czy odpowiedź jest inna dla odczytu samego dokumentu, a inna dla odczytu danych, które aplikacja dostawcy pobiera z jego serwera.
40. Czy zgoda uczestnika na sporządzenie kopii jego rozmowy sanuje cokolwiek wobec dostawcy, który nie jest stroną tej zgody.
41. Czy wariant (a) w zawężonej postaci - uczestnik załącza **wydruk pojedynczej rozmowy do PDF** - jest dopuszczalny i czy organizator, prosząc o taki plik, nie nakłania uczestnika do naruszenia regulaminu dostawcy. Co organizator powinien w tej sprawie oświadczyć w regulaminie. 41a. Czy regulamin i formularz powinny **wprost zakazywać** przesyłania eksportu całego konta u dostawcy, skoro jego przyjęcie oznaczałoby przetwarzanie danych bez podstawy; czy wystarczy zakaz i odrzucanie takich plików, czy potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia proceduralne na wypadek, gdy uczestnik prześle taki plik mimo zakazu.

42. Jak powinien brzmieć § 5 w części o kopii archiwalnej, jeżeli dla części dostawców kopia będzie powstawać automatycznie, a dla części wyłącznie z pliku dostarczonego przez uczestnika. W szczególności: czy można uzależnić sposób zgłoszenia od tego, z którego modelu uczestnik korzystał, nie naruszając równego traktowania uczestników.

C. Co jest już rozstrzygnięte i czego nie trzeba analizować

Żeby nie płacić za pracę, która została wykonana: regulamin przeszedł dwie niezależne recenzje proceduralne i jest spójny wewnętrznie, z przeliczoną numeracją i sprawdzonymi odesłaniami. Rozstrzygnięte zostały: tryb oceny i jego progi, procedura dyskwalifikacji za inscenizację, rozdzielenie oceny od publikacji, podstawy odrzucenia treści trudnych wraz z trybem postępowania przy kryzysie psychicznym, warunek rzetelności, zakres archiwum i tryb wycofania udziału. Te części proszę traktować jako zamknięte, chyba że naruszają prawo.

Ca. Miejsca oznaczone do sprawdzenia

Poza obszarami opisanymi wyżej są w dokumentach pojedyncze miejsca, co do których sam nie mam pewności. Nie składają się na osobny obszar i część z nich dotyczy księgowego, nie prawnika - wypisuję je, żeby nie przepadły i żeby nie trzeba było czytać dokumentów pod kątem „co autor chciał zaznaczyć”.

W regulaminie:

1. **§ 1 ust. 3** - wyłączenie gry losowej. Czy sformułowanie „wynik zależy wyłącznie od oceny merytorycznej Kapituły, a udział jest bezpłatny” wystarczy, żeby nie była to gra hazardowa w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r.
2. **§ 1 ust. 4** - wariant rozliczenia puli: wypłata przez Organizatora czy bezpośrednio przez fundatora. *Do ustalenia z księgowym.*
3. **§ 3 ust. 4** - rozliczenie podatkowe laureatów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi. *Księgowy odpowiedział 22.10.2026: zależy od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem rezydencji laureata, w większości wypadków zasady zbliżone do krajowych, ale dochodzą dokumenty i obowiązki sprawozdawcze. Pozostaje do zaprojektowania procedura: certyfikat rezydencji, IFT-1R.*
4. **§ 3 ust. 5b** - oświadczenia członków Akademii i Kapituły: czy odesłanie do ust. 5 i 5a jest właściwe i wystarczające.
5. **§ 6 ust. 1** - progi formalne (800 słów, 12 wypowiedzi). Kalibracja na próbie oceny przed naborem; pytanie do prawnika wyłącznie takie, czy próg ogłoszony przed naborem może zostać później zmieniony i na jakich warunkach.
6. **§ 8 ust. 11 lit. g** - próg rozbieżności ocen, do ustalenia po próbie kalibracyjnej.
7. **§ 9 ust. 6** - czy pula zostaje ubruttowiona, tak aby laureat otrzymał pełną ogłoszoną kwotę. *Księgowy odpowiedział 22.10.2026: decyduje brzmienie ogłoszenia. Kwota opisana jako wypłacana laureatowi wymaga ubruttowienia; sama “kwota nagrody” jest kwotą brutto i laureat otrzymuje ją pomniejszoną o podatek. Decyzja Organizatora do podjęcia przed ogłoszeniem puli.*
8. **§ 10 ust. 1** - próg nierozstrzygnięcia edycji (12 zgłoszeń). Liczba do potwierdzenia po pierwszym tygodniu naboru; pytanie prawne jak w punkcie 5.

9. **§ 11 ust. 12** - status prawny wypowiedzi modelu oraz to, czy regulaminy dostawców dopuszczają publikację udostępnionych rozmów. **Pokrywa się z obszarem 3 i z obszarem 7** - tam jest rozwinięte.
10. **§ 13 ust. 2** - zmiana regulaminu wyłącznie przed upływem terminu zgłoszeń i wyłącznie na korzyść Uczestników, którzy już się zgłosili. Czy ta konstrukcja jest skuteczna przy przyrzeczeniu publicznym.

W polityce prywatności:

11. **Pkt 4, „Jak długo”** - *Rozstrzygnięte 22.10.2026 przez księgowego: co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe. Wpisane do polityki prywatności.*
12. **Pkt 5** - dane osób trzecich w treści rozmowy: czy przerzucenie odpowiedzialności na Uczestnika wraz z odrzuceniem zgłoszenia na etapie formalnym jest wystarczające. **Wiąże się z obszarem 1.**
13. **Pkt 7** - aktualna podstawa przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przy hostingu u GitHub, Inc.

W umowie z wykonawcą piosenki (poza regulaminem, ale w tej samej konsultacji):

14. **Konstrukcja dwustopniowa.** Demo zamawiane i opłacane z JDG bezwarunkowo, nagranie finalne jako osobne zlecenie po stawce uzgodnionej z góry, uruchamiane dopiero po znalezieniu sponsora i przez fundację, której jeszcze nie ma. Pytanie: jak zapisać drugi etap, żeby nie był zobowiązaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej w rozumieniu umowy przedwstępnej, a jednocześnie żeby uzgodniona stawka wiązała, gdyby do niego doszło.
15. **Autorstwo poprawek tekstu.** Strona oferty zaprasza wykonawcę do zgłaszania zmian w warstwie słownej. Jeżeli zmiany wejdą do nagrania, powstaje pytanie o współautorstwo tekstu i o to, co z tym zrobić: oświadczenie o przeniesieniu praw do poprawek, czy uznanie współautorstwa z odpowiednim zapisem o korzystaniu z utworu przez Nagrodę.
16. **Prawa do dema.** Demo nie jest publikowane, ale ma być pokazywane sponsorom i partnerom. Potrzebny zapis pozwalający na takie wykorzystanie i rozstrzygający, co dzieje się z demem, jeżeli do wersji finalnej nie dochodzi albo dochodzi z inną osobą.
17. **Udział w promocji.** Jeżeli wykonawca ma być twarzą piosenki w mediach, czy i jak uczynić to częścią zlecenia finalnego, zamiast liczyć na dobrą wolę.

W relacjach fundacja - fundator:

18. **Zlecanie usług informatycznych przez fundację jednoosobowej działalności fundatora.** Fundator jest jednocześnie prezesem zarządu fundacji i prowadzi JDG świadczącą usługi informatyczne; znaczna część prac przy Nagrodzie (panel oceny, narzędzie do oceny formalnej, kopia archiwalna, publiczne archiwum) to właśnie takie usługi. Pytania: czy reprezentacja przez Radę Fundacji na podstawie § 21 pkt 1 statutu jest wystarczająca do zawarcia takiej umowy i czy wymaga uchwały; jakie wymogi wynikają z powiązania podmiotów w zakresie ceny rynkowej przy tej skali; czy i jak ujawniać to w sprawozdaniu rocznym oraz wobec sponsorów; czy taka praktyka zamyka albo utrudnia późniejsze uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

19. **§ 3 ust. 5c - wyłączenie twórców materiałów Nagrody.** Przepis dodany 22.10.2026 po tym, jak pojawił się pierwszy realny wykonawca piosenki Nagrody. Pytania: czy wyłączenie osoby, z którą zawiera się odpłatną umowę o dzieło, wymaga jej zgody albo wzmianki w tej umowie; czy zawężenie wyłączenia wyłącznie do twórcy, bez osób najbliższych, jest w tym wypadku obronialne na tle ust. 5; czy sformułowanie "materiał własny Nagrody" jest dość określone.

20. **Uczniowska Akademia a zgoda uczestnika i dane osobowe.** Planowana jest druga, uczniowska akademia czytająca te same zgłoszenia co akademia dorosła, złożona w większości z osób niepełnoletnich, zgłaszanych przez szkoły. Pytania: czy wystarczy opisanie tego w regulaminie i w polityce prywatności przed otwarciem naboru, czy potrzebna jest odrębna zgoda uczestnika na udostępnienie jego rozmowy osobom niepełnoletnim; jakie obowiązki rodzi po stronie Organizatora przetwarzanie danych przez niepełnoletnich czytelników i czy potrzebne są zgody ich opiekunów; czy szkoła zgłaszająca uczniów powinna być w tym układzie podmiotem przetwarzającym, czy wystarczy porozumienie o współpracy.

W plebiscycie na piosenkę Nagrody (konstrukcja przyjęta 23.10.2026, opis w `plebiscyt-ustalenia.md`):

21. **Loteria promocyjna.** Planowany jest otwarty konkurs na muzykę do gotowego tekstu, z głosowaniem publiczności obok werdyktu jury. Pytania: czy nagroda losowana wśród głosujących czyni z tego loterię promocyjną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a jeżeli tak, to jakie są obowiązki (zezwolenie, opłata, zatwierdzenie regulaminu, zabezpieczenie wypłat); czy nagroda przyznawana za uzasadnienie wyboru, a nie losowo, wychodzi poza ten reżim; czy sam konkurs na piosenkę, rozstrzygany przez jury, jest przyrzeczeniem publicznym na tych samych zasadach co Nagroda główna.
22. **Prawa do zgłoszeń w plebiscycie.** Po zmianie konstrukcji (23.10.2026) każdy zgłaszający jest autorem całości: własny tekst, własna muzyka, własne nagranie; utwory zależne nie powstają. Pytania: czy do prezentowania zgłoszeń na stronie i na gali wystarcza oświadczenie licencyjne składane przy zgłoszeniu, czy potrzebna jest odrębna umowa; jak sformułować zakres tej licencji; co dzieje się z prawami, jeżeli zwycięski utwór ma zostać wydany przez wydawnictwo-partnera; oraz czy wymóg, by kompozycja, tekst i wokal pochodziły od człowieka, a użycie narzędzi generatywnych podlegało deklaracji, da się skutecznie zapisać i egzekwować.

W sprawie analityki strony:

23. **Analityka bezcookiesowa.** Strona nie ma dziś żadnej analityki ani komunikatu o ciasteczkach i chcę to utrzymać, ale potrzebuję podstawowych danych o ruchu, żeby móc ocenić skuteczność kampanii przed naborem. Rozważane narzędzia nie zapisują niczego na urządzeniu odwiedzającego: **Plausible** (serwery w UE, usługa płatna), **Umami** (otwarty kod, hostowany samodzielnie), **GoatCounter** oraz **Cloudflare Web Analytics**. Pytania: czy przy takich narzędziach odpada obowiązek uzyskania zgody na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym; jaka podstawa prawna właściwa jest dla przetwarzania adresu IP i danych o wizycie i jak opisać to w polityce prywatności; czy przy **Cloudflare Web Analytics**, wobec amerykańskiej przynależności dostawcy, da się utrzymać deklarację, że dane nie opuszczają

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeżeli nie, to na jakiej podstawie mogłyby być przekazywane - pytanie wiąże się z pkt 13 powyżej, dotyczącym hostingu u GitHub, Inc.

Cz. Plebiscyt na piosenkę - lista odrębna

Pytania dotyczące plebiscytu zebrane są w osobnym dokumencie: prawnik-plebiscyt. Powód rozdzielenia jest praktyczny - to inny materiał prawny (utwory muzyczne, wykonanie publiczne, organizacje zbiorowego zarządzania, głosowanie publiczności), a wycena z 22.10.2026 go nie obejmowała, więc wymaga odrębnego potwierdzenia zakresu i ceny.

Trzy pytania z tamtej listy wiążą się z tą bezpośrednio i nie powinny zostać rozstrzygnięte osobno: nagroda publiczności wobec loterii promocyjnej (pkt 21 powyżej), przetwarzanie numerów telefonu głosujących wobec polityki prywatności pisanej od zera (obszar 2) oraz decyzja, czy podatek od nagród obciąża nagrodę, czy jest doliczany ponad nią - ta ostatnia dotyczy puli nagrody głównej i plebiscytu jednocześnie i powinna być podjęta raz, dla obu.

D. Załączniki

- Regulamin - regulamin w wersji przeznaczonej do publikacji; miejsca wymagające sprawdzenia wypisane w sekcji Ca
- Prawa do wypowiedzi modelu - przegląd doktryny i precedensów do obszaru 3
- Polityka prywatności - polityka prywatności do przepisania
- Przebieg edycji - przebieg edycji krok po kroku, jeżeli pomocny jest kontekst operacyjny

E. O co proszę na początek

Nie o pełną opinię. O **wycenę i wskazanie, które z siedmiu obszarów wymagają analizy, a które da się zamknąć jednym akapitem**. Jeżeli wygodniej zacząć od rozmowy, jestem dostępny w dowolnym terminie.

Zależy mi szczególnie na obszarach 1 i 2, ponieważ do czasu ich zamknięcia nie otwieram przyjmowania zgłoszeń, a więc nie przyjmuję żadnych danych osobowych, oraz na obszarze 6, ponieważ fundacja musi być wpisana do KRS przed otwarciem naboru, a termin rejestracji nie zależy ode mnie.